

0002764-81.2021.8.26.0564

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas.

Ressalte-se que, conforme consignado na sentença proferida por este Juízo em relação aos corréus, os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, durante a instrução processual, não foram suficientes para imputar a eles a prática do delito de tráfico de drogas, visto que não apontaram, com clareza, qual deles portava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002764-81.2021.8.26.0564 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002764-81.2021.8.26.0564

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

STHEFANNY FERREIRA DA SILVA

B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

KAIK WHYNSTON SOUZA MATOS, PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS e STHEFANNY FERREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tinham em depósito, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em notas de pequeno valor, oriunda do comércio ilícito.

Concedida a liberdade provisória (fls. 79/81) e recebida a denúncia (fls. 106/108), os acusados Kaik e Pedro Henrique foram citados para oferecer resposta à acusação, as quais foram apresentadas nos autos do processo nº 1502713-48.2019.8.26.0537 às fls. 139 e fls. 235, respectivamente.

Determinado o desmembramento do feito em relação à corré Stefanny (fls. 216/217), prosseguiu-se a persecução penal em relação a ambos os acusados, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 236 daqueles autos).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns e interrogados os acusados, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram

(fls. 296/298 e 309/310 dos autos nº 1502713-48.2019.8.26.0537).

Por sentença proferida nos autos do processo acima mencionado, os acusados Kaik e Pedro Henrique foram absolvidos da prática do delito a todos imputado por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo sido determinada a juntada do termo de audiência e da sentença proferida nestes autos desmembrados sob o nº 0002764-81.2021.8.26.0564 para a corré Stefanny (cópia às fls. 241/247).

O Ministério Público manifestou-se nestes autos pela improcedência também em relação à corré, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, requereu que se aguarde sua localização ou o advento da prescrição (fls. 251/252).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é improcedente, nos exatos termos da manifestação retro do Ministério Público.

Com efeito, os termos da sentença absolutória proferida nos autos nº 1502713-48.2019.8.26.0537 estendem-se à corré Steffany, uma vez que todos foram presos em flagrante delito nas mesmas circunstâncias, acusados pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas.

Ressalte-se que, conforme consignado na sentença proferida por este Juízo em relação aos corréus, os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, durante a instrução processual, não foram suficientes para imputar a eles a prática do delito de tráfico de drogas, visto que não apontaram, com clareza, qual deles portava as drogas, tendo ambas afirmado que não visualizaram atos de comércio. Dessa forma, como bem fundamentado pelo Ministério Público, não se vislumbra efetividade no prosseguimento do feito, já que outra sentença absolutória seria proferida nos exatos termos daquela anteriormente proferida (fls. 243/247).

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, para absolver a acusada STHEFANNY FERREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, da imputação contida na denúncia (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06), o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não há custas a serem recolhidas ante o decreto absolutório.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA